

0036975-48.2015.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desobediência

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

0036975-48.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0036975-48.2015.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desobediência

Réu:

ALVARO CALMON PAULINO DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ALVARO CALMON PAULINO DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia no dia 12 de agosto de 2015, por volta das 08h50min, na Avenida Anchieta, altura do nº 299, bairro Vila Itapura, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, ALVARO CALMON PAULINO DE ALMEIDA destruiu um cesto de lixo constituído de material plástico com suporte metálico para encaixe no poste de sustentação (patrimônio do Município de Campinas).

A denúncia foi recebida (fls. 110/111) e a ré foi citada (fls. 156) apresentando sua resposta à acusação (fls. 157). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o acusado praticou o delito de dano qualificado (contra patrimônio do Município), que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, pelo Laudo Pericial de fls. 42/43 que atestou que "Foi constatada a fratura da tampa plástica e amolgaduras na estrutura metálica de fixação do cesto (fotografias 2, 3 e 4)", resultando em dano ao patrimônio público com deterioração do cesto de lixo, e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Afirmou que consumiu bebida alcoólica e acabou dormindo na rua, quando foi acordado pelos guardas. Narrou que os guardas o trataram com respeito e educação, porém ainda estava sob efeito das bebidas, e acabou maltratando-os e dando um pontapé na cesta de lixo da rua, quebrando-a. Aduziu estar arrependido.

A confissão, do réu, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O guarda municipal Eduardo de Goes Amim, em Juízo, afirmou que na data dos fatos, patrulhava a pé na região central de Campinas, quando ao passar pela rua Barão de Jaguara, avistou o acusado que estava dormindo na praça em frente a Igreja do Carmo. Disse que o acusado estava atrapalhando o trânsito das pessoas, sendo que ao se levantar, demonstrou um comportamento alterado, e começou a caminhar, aparentemente contrariado por ter sido acordado, sendo que o réu gritava, chamando a atenção dos populares dizendo palavras ofensivas "filho da puta, vai tomar no cú", ao mesmo tempo que chutava as lixeiras que encontrava no caminho. Informou que o réu, danificou uma lixeira situada na Av. Anchieta, quebrando-a, sendo por esse motivo abordado. Narrou que o réu resistiu a abordagem, continuando com o comportamento alterado, sendo necessário o uso de arma de choque, conhecida como spark, para contê-lo.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Diego Ribeiro da Silva, em Juízo.

Deste modo, caracterizado o delito de dano qualificado (contra patrimônio do Município), imputado ao réu. Ele destruiu um cesto de lixo constituído de material plástico com suporte metálico para encaixe no poste de sustentação (patrimônio do Município de Campinas).

Houve confissão exjudicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os guardas municipais afirmaram que depois de orientar o réu, que estava dormindo na calçada e atrapalhando o tráfego de pedestres, o acusado ficou muito nervoso e deu um chute em uma lixeira pública, danificando-a.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos guardas. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto

condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por guardas municipais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais e guardas como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos dos guardas municipais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

É sabido que a confissão administrativa pode servir como elemento de convencimento se corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de drogas diversas, divididas em porções individuais, além de dinheiro - Confissão extrajudicial corroborada pelas provas em juízo - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial mitigado para o semiaberto - Possibilidade - Apelo parcialmente provido para esse fim. (TJ-SP APL:00131823120128260132SP013182-31.2012.8.26.0132, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015). (Grifei).

TRÁFICO DE DROGAS Confissões extrajudiciais confirmadas por depoimentos testemunhais Condenação, pena e regime do réu Sócrates bem decretados Recurso desprovido Afastamento dos maus antecedentes da ré Maria, excessivamente antigos Possibilidade de redução da pena e mitigação do regime de desconto da fração

remanescente Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 30016267820138260638 SP 3001626-78.2013.8.26.0638, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 05/10/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2015). (Grifei).

Mais recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Condenação. Pretensão de que seja revertida para absolvição por insuficiência de prova de autoria. Não acolhimento. Prova material (laudo) compatível com a versão da vítima, da testemunha presencial, sua prima, e com a confissão extrajudicial do apelante. Mudança de versão do apelante em juízo que, por isolada, não merece ser acolhida. Alegação de que reataram o convívio que é indiferente para a aplicação da lei penal. Condenação mantida. Pena aplicada com correção no mínimo legal. Concessão, contudo, de ofício, do sursis bial especial com observação de que se trata de benefício (facultatividade). Recurso provido em parte para, mantida a condenação e a pena, aplicar ao apelante o sursis especial" grifei. (Apelação Criminal 0001996-53.2016, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator XISTO RANGEL, julgado e publicado 03 de novembro de 2020).

Também decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. ESTUPRO VIOLÊNCIA PRESUMIDA TENTATIVA ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea "a", e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO PROVAS AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA DOSIMETRIA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal grifei. (RHC 133930 / PE, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 17/09/2019, Publicação: 02/10/2019, Órgão julgador: Primeira Turma).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 42/43, que atestou que a lixeira foi danificada pelo réu.

O fato de o réu estar sob eventual influência de álcool ou de drogas não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal.

Restou configurada a qualificadora do parágrafo único, inciso III, do Código Penal, uma vez que o dano foi contra o patrimônio do Município.

Incabível o reconhecimento do princípio da insignificância em face da súmula 599 do STJ que dispõe: "o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública". Ademais, o réu é reincidente (fls. 128/129).

Por fim, ante a acima exposto, não se pode falar em atipicidade da conduta por falta de dolo, como quer a nobre defensora. A intenção de danificar do réu ficou clara.

Deste modo, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência parcial do pedido inicial, respeitadas as teses defensivas.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência (fls. 128/129) do réu fica compensada com a atenuante da confissão extrajudicial.

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu ALVARO CALMON PAULINO DE ALMEIDA a cumprir a pena privativa de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da pena correspondente à violência, no patamar mínimo, por violação ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Justifica-se ante a reincidência do réu. Tal regime é cabível, mesmo em caso de reincidência, nos moldes da súmula 269 do STJ uma vez que a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Anoto, ainda, ser incabível o regime aberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Poderá aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, pois está solto, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Por ser socialmente recomendável e não ser a reincidência específica, substituo a pena privativa de liberdade (artigo 44, CP) por prestação de serviços à comunidade pela tempo da condenação.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se a ré para o pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 16 de novembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA